

予備独自問題 R6-19

(配点: 3)

月 日

月 日

私人による現行犯逮捕に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 私人は、急速を要する場合に限り、その理由を告げた上で現行犯人を逮捕することができる。
- イ. 司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
- ウ. 私人が現行犯逮捕する場合には、その私人が犯行を現に目撃していなければならない。
- エ. 司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、逮捕された時からではなく、その者を受け取った時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。
- オ. 現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに搜索差押えをすることができる。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No50

私人による現行犯逮捕

正答率

予備R6-19

正解

1

55%

ア 誤っている ★

213 条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定しており、「何人でも」とあることから、一般私人にも現行犯人については逮捕権が認められている。そして、同条は、私人についてののみ本記述のような要件を課してはいない。

イ 誤っている ★

214 条は、「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」と規定している。私人が現行犯逮捕をした場合に、地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡す必要がある旨規定しているが、その後、直ちに逮捕状を求める手続は規定されていない。

ウ 誤っている ★

最判昭 50.4.3。判例は、漁業監視船が密漁犯人を現行犯逮捕するため約 30 分間密漁船を追跡したが、追跡が困難であったため、付近にいた漁船に事情を告げて追跡を依頼し、依頼に応じた漁船が約 3 時間にわたり密漁船の追跡を継続したという事案において、「いずれも刑法 213 条に基づく適法な現行犯逮捕の行為であると認めることができる」としている。よって、私人が現行犯逮捕する場合に、その私人が犯行を現に目撃していなくても適法と認められる場合はある。

エ 誤っている ★

216 条は、現行犯逮捕後の手続は、通常逮捕後の手続と同様である旨を規定しており、同条によって、203 条が準用されている。そして、203 条 1 項は、司法警察員は、逮捕された被疑者の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、被疑者が身体を拘束された時から 48 時間以内に検察官に送致する手続をしなければならないとしている。

オ 誤っている ★

逮捕に伴う搜索・差押えについて規定する 220 条 1 項は処分をなし得る者として、「検察官、検察事務官又は司法警察職員」を挙げており、私人は含まれていない。私人には現行犯逮捕は認められているが、220 条 1 項の処分は捜査機関にのみ認められている。

以上により、正しい記述は 0 個であり、したがって、正解は肢 1 となる。